

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שלום דנינו
אפרת רייטן מרום
דני דנון
ניסים ואטורי
גדי איזנקוט

מצטרפים : חברי הכנסת קטי קטרין שטרית
צביקה פוגל

פ/25/3791

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון – ביטול מס קופה ציבורית על אזרחים עובדי צה"ל), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 33 בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה–1985¹, בסעיף 33(ב), המילים "או שהוא עובד בשירות צבא ההגנה לישראל" – יימחקו.

דבריו הסבר

אזרחים עובדי צה"ל אינם משרתי קבע, אלא עובדים המועסקים בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד. גיל הפרישה של האזרחים עובדי צה"ל הינו כקבוע בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 או בהתאם לתקנון קרן הפנסיה הצוברת בה הם מבוטחים.

אזרחים עובדי צה"ל כפופים לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 והוראותיו וכן להוראות הפיקוד העליון ולפקודות מטכ"ל. עובדי הצבא מתוקננים בתקינה תקציבית בהיותם חלק מהמגזר הציבורי. מערכת הביטחון צמאה לעובדות ועובדים מיומנים, והיא מתחרה עם התעשיות הביטחוניות הפרטיות והתעשיות עתירות טכנולוגיה וידע, שאינן ביטחוניות. תעשיות אלה מציעות שכר גבוה יותר מהמערכת הציבורית, הכבולה בהוראות רגולציה תקציבית של הממונה על השכר במשרד האוצר, המגבילות את גובהו של השכר.

בסעיף 33 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה–1985 (להלן – חוק הגמלאות), נושא הצעת חוק זו, נקבעו כללים בדבר ניכוי מקצבתו של גמלאי משירות קבע בצבא, אשר מקבל גם משכורת מקופה ציבורית, משעה שצירוף של שני הסכומים האמורים עולה על משכורתו

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.

הקובעת שלפיה מחשבים את קצבתו. סעיף 33 לחוק הגימלאות קובע כי פורש צבא קבע הזכאי לקבל קצבת גמלאות או נכות משירות המדינה, ואשר החל עבודתו בצה"ל כאזרח עובד צה"ל או חזר לשירות קבע – ינוכה לו שליש מסכום הקצבה המגיעה לו.

מדובר במעין "מס" נוסף, לא צודק ולא שוויוני אשר יוצר, כפי שהתברר ללא שהייתה כוונת מכוון לעשות כן, תמריץ שלילי להעסקת פורשי צבא קבע בצה"ל כעובדים שכירים. באופן פרדוקסאלי, חוק זה אינו חל על העסקת פורשי צבא קבע באמצעות מיקור חוץ או חברות ארנק כמעין "יועצים" ושיטה זו פורחת בשל מעמסת הקופה הציבורית. העסקה באמצעות גורמים מתווכים מובילה להגדלת ההוצאה על שכר ובמקום העסקה ישירה, מועסקים פורשי מערכת הביטחון באמצעות גורמים מתווכים, תוך הגדלת העלות המצרפית למשלם המיסים.

יש לציין כי חוק הגימלאות תוקן מספר פעמים, ובמסגרת זו צומצמה חובת הטלת "מס" הקופה הציבורית מעבודה בתעשיות בטחוניות ובשירות המדינה כליל. שני המקומות היחידים שנותרו הם חזרה לשירות קבע, ועבודה כאזרח עובד צה"ל.

מטרת החוק המוצע היא לעודד זכאים לקצבת פרישה משרות קבע בצה"ל להיקלט בשירות צה"ל כאזרחים עובדי צה"ל, על ידי ביטול והחרגת העסקה כאזרח עובד צה"ל מהגדרת "קופה ציבורית", זאת להבדיל מהמשך שירות בצה"ל; כתוצאה מכך יזכה צה"ל בכוח אדם טכנולוגי איכותי ובעל ניסיון ארגוני ומנהלי רב.

הצעת חוק זו נועדה לתקן את המצב ולקבוע כי משוחרר משירות קבע אשר ייקלט לעבודה כאזרח עובד צה"ל לא יחויב בניכוי מקצבתו. מצב זה יאפשר קליטת עובדים מיומנים בצבא ומניעת הוצאת עבודות אל מחוץ לצה"ל עובדה שמובילה להוצאה תקציבית ניכרת. הצעת החוק נוסחה בשיתוף עם ארגון עובדי צה"ל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באב התשפ"ג (24.07.2023)